

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....00003078

Tocache, 24 DIC 2025

Visto: La Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; la Resolución Viceministerial N° 081-2023-MINEDU modificada por Resolución Viceministerial N° 074-2022-MINEDU; Decreto Legislativo N° 276; la Ley N° 29849 y el Memorando N° 1243-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, mediante Ley N° 29944 "Ley de Reforma Magisterial" en el Art.41° inciso i) menciona los profesores tienen derecho a vacaciones; así mismo en el Decreto Supremo N° 004-2013-ED "Reglamento de la Ley N° 29944" en el Art 148° inciso c) indica; para el caso de los profesores que laboran en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación pedagógica, las vacaciones se otorgan al cumplir el profesor doce (12) meses de trabajo efectivo, incluidos los periodos de licencia con goce de remuneraciones. La dirección de la instancia de gestión educativa descentralizada fija mediante resolución el mes en que se debe hacer efectivo las vacaciones las cuales se deben otorgar entre los meses de abril a noviembre de cada año;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 081-2023-MINEDU, de fecha 20 de junio del 2023, se resuelve en su artículo primero derogar la Resolución Viceministerial N.º 123-2021-MINEDU, modificada por Resolución Viceministerial N° 074-2022-MINEDU. Así mismo en su artículo segundo se aprueba la Norma Técnica denominado "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial"; en su numeral 7.1. Disposiciones generales de las Vacaciones, subnumeral 7.2.5 indica: El rol de vacaciones se aprueba mediante resolución administrativa, la cual es indispensable para su goce;

Que, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo N° 276, Artículo 24° literal d) señala el derecho de los servidores públicos de gozar anualmente de treinta (30) días de vacaciones remuneradas;

Que, mediante Ley N° 29849 "Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales", en el artículo 6° inciso f) menciona: que el contrato administrativo de servicios otorga al trabajador vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales;

Que, en el numeral 8,6 del artículo 8° de la norma indicada, modificado por el D.S N° 065-2011 – PCM, modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, señala que la oportunidad de goce del descanso físico es determinada por las partes. De no producirse acuerdo, la determina la entidad contratante teniendo en cuenta que debe gozarse dentro del año siguiente de haberse alcanzado el derecho, bajo responsabilidad administrativo del funcionalismo o servidor titular del órgano responsable de la gestión de los contratos administrativos



de servicios de cada entidad. No obstante, la falta de disfrute de dicho plazo no afecta el derecho del trabajador a gozar el descanso con posterioridad;

Que, con Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, decreto legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector público, Art. 5 Oportunidad de descanso vacacional, señala que: La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de acuerdo decide la entidad, a través del procedimiento que regule sobre el particular, respetando los criterios de razonabilidad y las necesidades del servicio (...). Art. 6 De la programación del descanso vacacional, señala que: Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces, son las responsables de coordinar y formular la programación del rol vacacional de los servidores, de acuerdo con las necesidades de servicio e interés particular de los servidores (...). Art. 8 Criterios para la programación del descanso vacacional, señala que: La aprobación de las solicitudes de goce vacacional debe cautelar que la programación del período vacacional completo o la suma de todos los periodos fraccionados no genere un descanso vacacional mayor a treinta (30) días calendarios (...);

Que, con Memorando N° 1243-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 04 de diciembre del 2025, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la resolución del Rol de vacaciones de los trabajadores del D.L N° 276, D.L. N° 1057 y Ley N° 29944 de la Sede Administrativa de la UGEL Tocache;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, D.L N° 1057 y el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Rol de vacaciones de los trabajadores del D.L N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, del D.L. N° 1057 Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial de la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, que regirá durante el periodo del **01 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026**, cuyo detalle se especifica en el anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. • ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a las partes interesadas y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese



MG. VICTOR VELA RAMIREZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

WR/DUGEL
EATR/JA
VGER/JRRHH
SVTM/NEXUS

60	09138609	SEGUNDO ELMER GUEVARA RENGIFO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	NOMBRADO	D.L. 276			x											
61	42215607	SHIRLEY VANESSA TELLO MONTEJO	RESPONSABLE DE DEUDAS SOCIALES	CONTRATADO	D. LEG. N° 1057				x										
63	60218011	THALIA CORDOVA FASABI	SECRETARIA	CONTRATADO	D. LEG. N° 1057		x												
64	22476586	VICTOR HUGO ROSALES SANCHEZ	JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	DESIG. CONFIAN.	D. LEG. N° 1057	x													
67	01001174	WILMER RENGIFO PEREZ	CHOFER I	NOMBRADO	D.L. 276														x
68	22500562	YAQUELIN LILIAN ESPINOZA MEDINA	TECNICO ADMINISTRATIVO I	NOMBRADO	D.L. 276		x												
69	47078096	YOSVANA YANINA PINO OTINIANO	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	CONTRATADO	D. LEG. N° 1057														x

